



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00010472026

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO, el Memorando N° 0203-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de marzo 2026, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago de intereses legales del 30% por preparación de clases y evaluación. En merito al Expediente Judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil – Tocache, mediante Resolución N° 07 del 3 de noviembre 2023, a favor de **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA con DNI N° 00963559**, y demás documentos adjuntos en un total de Ciento cuarenta y siete (147) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 5365-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 17 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, en merito al expediente Judicial N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil – Tocache, mediante Resolución N° 07





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°00010472026

del 3 de noviembre 2023, Ordena a la Unidad de Gestión Educativa local de Tocache, el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 21 mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 - como Director nombrado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; **MÁS INTERESES LEGALES**,(....).

La Dirección Regional de Educación mediante Resolución **directoral regional N° 4309-2024-GRSM/DRE de fecha 04 de diciembre del 2024**, ha cumplido con el mandato judicial y ha emitido la resolución administrativa que autoriza a la Unidad Ejecutora 303 -Educación Alto Huallaga, emitir resolución con el cálculo correspondiente, conforme a la sentencia; resolución administrativa que ha sido puesta de conocimiento al órgano jurisdiccional. En la que resuelve RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° 00066-20220-2209-JM-CI-01, a favor de HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 21 mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 - como Director nombrado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente: más intereses legales: siendo FUNDADA EN PARTE la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de noviembre de 2023. emitida por el Juzgado Mixto — sede Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 03 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Memorándum N° 0203 -2026-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° **00066-2022-0-2209-JM-CI-01**, para "**cumplimiento del pago de los intereses legales**", por preparación de clases a favor de la demandante HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA, con Nota de coordinación N° **0045-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AGA/GRRHH**. traslada informe y sugiere autorice proyectar resolución de reconocimiento de pago de INTERESES LEGALES –de PREP. DE CLASES, monto calculado en el Informe N° 010-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 9 de febrero del 2026.

Que, en el **DÉCIMO QUINTO** considerando de la Sentencia resolución N° 7 del tres de noviembre del 2023 expresa sobre el pago de los intereses legales considerando la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 000010472026

corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales. conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, mediante resolución judicial N° 13 de fecha 16/01/2026, la judicatura del poder judicial notifica a las partes la **Resolución Directoral N° 02673-2025** de fecha 21 de octubre del 2025, resolución administrativa emitida por la Unidad de Gestión Educativa local Tocache, en la que NO se CONSIDERA EL MONTO de los INTERESES LEGALES que han sido parte de la emisión de la resolución judicial, contenido en la resolución de sentencia y confirmada en la resolución N° 10 de fecha 25 de junio de 2014, sentencia de vista. Que, la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia, estando limitando solo el reconocimiento de los devengados desde los años de servicios laborados, hasta el 25 de noviembre del 2012, no considerando el reconocimiento en suma liquida de los intereses legales. ordena a la parte demandada cumpla con emitir la resolución administrativa, en la que se considere el monto total en suma liquida de los **INTERESES LEGALES**.



Con RD UGEL-T N° 02673-2025, la UGEL Tocache cumplió con emitir la resolución de pago de los devengados, quedando pendiente los intereses legales que corresponde a la suma **Treinta y ocho mil novecientos cuarenta y dos con 39/100 soles (S/ 38,942.49)**.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER EL PAGO DEL INTERES LEGALES, a favor de doña **ESCUDERO ESPINOZA, HUMBERTO FRANCISCO**, con DNI. N° 00963559, por concepto de los intereses de los devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, liquidación calculado en el Informe N° 010-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 9 de febrero del 2026, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 7 (Sentencia) del 3 de noviembre 2023, la misma que es confirmada en la sala superior con resolución N° 10 sentencia de vista de fecha 25 de junio 2024 y con Resolución N° 7 de fecha 03 de noviembre del 2023 ordena el reintegro de la bonificación especial más los intereses legales, siendo el monto de **Treinta y ocho mil novecientos cuarenta y dos con 39/100 soles (S/ 38,942.49)**. según se detalla.



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 000010472026

NOMBRES Y APELLIDOS	RDR	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
ESCUDERO ESPINOZA, HUMBERTO FRANCISCO	04309-2024	N° 00066-2022-0-2209-JM-CI-01	S/ 38,942.49

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH